

RESUMEN LEY 40 2015

Objeto y Principios Generales.....	1
Funcionamiento Electrónico del Sector Público (Capítulo V).....	1
Organización de la Administración General del Estado (AGE).....	2
Sector Público Institucional.....	3
Relaciones Interadministrativas y Seguridad.....	3

Objeto y Principios Generales

La Ley 40/2015 tiene como objetivo regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios de responsabilidad patrimonial y la potestad sancionadora, además de la organización de la Administración General del Estado (AGE).

- **Principios de actuación:** Destacan la eficacia, jerarquía, descentralización, coordinación y sometimiento pleno a la Ley.
- **Relación electrónica obligatoria:** Las Administraciones deben relacionarse entre sí y con sus órganos a través de medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los datos.
- **Vigencia:** La vigencia de los certificados electrónicos cualificados (DNle) no podrá ser superior a cinco años.
- **Red SARA:** Red que interconecta los sistemas de información de las Administraciones Públicas españolas y permite el intercambio de datos.

Funcionamiento Electrónico del Sector Público (Capítulo V)

- **Sede Electrónica (Art. 38):** Es la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una Administración. El titular es responsable de la integridad, veracidad y actualización de la información. La gestión puede delegarse, pero la responsabilidad del titular es indelegable.

- **Sistemas de Identificación (Art. 40):** Las Administraciones pueden identificarse mediante sellos electrónicos basados en certificados cualificados. Además de los sellos, las Administraciones pueden identificarse mediante la sede electrónica (el nombre de dominio).
- **Actuación Administrativa Automatizada (Art. 41):** Se define como cualquier acto realizado íntegramente por medios electrónicos sin intervención directa de un empleado público. Requiere la definición previa de los órganos competentes para la programación y control de calidad del código fuente. Para la identificación en estos actos se usan sellos electrónicos o sistemas de código seguro de verificación (CSV).
- **Firma del personal (Art. 43):** La actuación de los empleados públicos en el entorno digital se realizará mediante firma electrónica, que puede identificar de forma conjunta al titular y a la Administración donde presta servicios.
- **Archivo Electrónico (Art. 46):** Todos los documentos utilizados en actuaciones administrativas deben almacenarse por medios electrónicos, garantizando su integridad, autenticidad y conservación a largo plazo conforme al Esquema Nacional de Seguridad (ENS). El almacenamiento debe hacerse en formatos que garanticen la interoperabilidad.
- **Conservación de papel:** Los documentos en papel digitalizados que no se devuelvan al interesado se conservarán al menos seis meses.

Organización de la Administración General del Estado (AGE)

- **Estructura (Art. 55):** Se divide en Organización Central, Organización Territorial y AGE en el Exterior.
- **Artículo 55 bis.** Establece que los nombramientos de titulares de órganos superiores y directivos deben seguir el principio de presencia equilibrada, donde ningún sexo supere el 60% ni baje del 40%.
- **Órganos Superiores:** Ministros y Secretarios de Estado.
- **Órganos Directivos:** Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales (En la escala de órganos

directivos, son los únicos que no tienen la consideración de alto cargo.).

- **Nuevo Art. 55 bis:** Los nombramientos de órganos superiores y directivos deben cumplir el principio de presencia equilibrada (40/60). Si no se alcanza, debe explicarse en la memoria anual y proponer medidas.
- **Servicios Comunes (Art. 68):** Se encargan del asesoramiento, apoyo técnico y gestión directa de recursos humanos, sistemas de información, publicaciones y asistencia jurídica.

Sector Público Institucional

Se integra por organismos públicos (autónomos, entidades empresariales y agencias), autoridades independientes, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones.

- **Inventario (Art. 82):** Es un registro público que contiene información actualizada sobre la naturaleza y financiación de todas las entidades del sector público.
- **Artículo 84 bis.** Obliga a que la alta dirección de las entidades del sector público institucional cumpla también con el principio de representación paritaria (40/60).
- **Supervisión Continua (Art. 85):** Todas las entidades están sujetas a una supervisión del Ministerio de Hacienda para verificar su sostenibilidad financiera y si se mantienen los motivos que justificaron su creación.
- **DIR3:** Inventario unificado de unidades orgánicas y oficinas de registro de las AA.PP.

Relaciones Interadministrativas y Seguridad

- **Principios (Art. 140):** Lealtad institucional, adecuación de competencias, colaboración, cooperación y coordinación.
- **Esquemas Nacionales (Art. 156):**
 - **Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI):** Criterios para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen que los sistemas puedan intercambiar datos.

- **Esquema Nacional de Seguridad (ENS):** Principios básicos y requisitos mínimos para garantizar la seguridad de la información tratada.